Valor ECONÔMICO | Legislação

Construtora terá que indenizar por falhas em obra

Perícia no Condomínio Perfil Morumbi, em São Paulo, indicou 32 falhas na construção que podem afetar a segurança de moradores e pedestres na região

Por Marcela Villar — De São Paulo

24/05/2024 05h03 - Atualizado há uma hora

Presentear matéria

O **Condomínio Perfil Morumbi**, na zona sul da cidade de **São Paulo**, conseguiu **liminar** (tutela de urgência) para ser indenizado pela **construtora Exto** por conta de **vícios** de **construção** ocultos no empreendimento. **Perícia judicial**, feita antecipadamente, indicou **32** falhas na construção que podem afetar a **segurança** de **moradores** e **pedestres** na região - uma das mais graves na fachada, que apresenta rachaduras após oito anos da entrega do imóvel.

A decisão, segundo especialistas, é um importante precedente para discussões similares, envolvendo vícios ocultos de construção. Chama a atenção, acrescentam, ter sido estabelecido, em sede de liminar, um valor alto ao condomínio.

A Justiça, inicialmente, concedeu a indenização por danos materiais em R$ 1,6 milhão. Mas após recurso da Exto, o valor foi reduzido para R$ 800 mil. A primeira decisão foi dada pela juíza Renata Martins de Carvalho, da 17ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, em março, e revista parcialmente, no início de maio, pelo desembargador Luiz Fernando Salles Rossi, da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Rossi entendeu ser adequada a ação, mas que por conta da "divergência expressiva de valores e o estágio inicial do processo", acredita mais ser mais "razoável e prudente" autorizar uma indenização menor para que sejam conduzidas obras prioritárias de reparação. Ao todo, o condomínio pede indenização de R$ 2,6 milhões, que inclui itens mais graves de reparação rápida e outros não emergenciais. O laudo pericial produzido por ele indicou 47 vícios na construção (processo nº 1026318-57.2024.8.26.0100).

A ação indenizatória foi movida em fevereiro de 2024. Antes disso, em 2022, o Perfil Morumbi entrou com um processo de produção antecipada de provas, onde foi feita a perícia. O perito judicial indicou "erro no projeto, execução ou material utilizado". Além da fachada, cita como os principais problemas infiltrações, cabeamento elétrico exposto, queda de revestimentos de gesso e pisos soltando.

A juíza Renata Martins de Carvalho, ao conceder a liminar, afirma que apesar de não estarem configuradas as hipóteses previstas no Código de Processo Civil (CPC), é preciso dar a tutela por conta do "risco iminente aos moradores, funcionários e visitantes que circulam na área externa do condomínio e, também, aos pedestres que circulam nas imediações, devido aos vícios construtivos graves apontados no laudo pericial".

O advogado Thiago Badaró, sócio do Nardes Badaró Advocacia, que defende o condomínio na ação, afirma que decidiu entrar com a primeira ação para produzir provas a fim de "dar força para o processo indenizatório". "O condomínio poderia ficar mais seguro e tranquilo que teria as provas para demonstrar os prejuízos que sofreu", afirma. Segundo ele, é incomum a Justiça dar em sede de liminar uma indenização de valores tão altos contra uma construtora. "Trabalho com isso há 12 anos e nunca vi decisão como essa."

Badaró diz ainda que o principal risco está na fachada, "que está começando a ruir". "É um vício crônico e pode eventualmente cair um pedaço na cabeça de alguma pessoa". Ele também contesta o prazo de cinco anos da garantia que a Exto alega nos autos. "O prédio foi entregue em 2016, mas os vícios construtivos eram endógenos, estavam escondidos e só foram descobertos depois, há cerca de três a quatro anos. Então o prazo deveria começar a contar a partir da descoberta", completa.

Para Raphael Nardes, sócio que também atuou no caso, a liminar "é um marco positivo para os condomínios que, muitas vezes sofrem com vícios construtivos, sendo prejudicados tanto pelo tempo de espera no desfecho de processos que demoram anos para serem finalizados, quanto pela depreciação do valor da propriedade imobiliária".

Já o advogado da Exto na ação, Luiz Fernando Blumenthal Pardell, sócio do TSJP Advogados, diz que a construtora está "sempre à disposição" para fazer reparos necessários, que o condomínio não realizou manutenção preventiva e que o tribunal entendeu que os orçamentos apresentados foram "discrepantes" e, por isso, reduziu o valor. Pardell não quis comentar sobre os próximos passos na ação. "Vamos nos manifestar no processo."

Segundo o especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai, sócio do Tapai Advogados, vícios de construção não são incomuns e as liminares "são um adiantamento do que seria o resultado final do processo". "Quando existe uma urgência e afeta a segurança de moradores, o prédio ou terceiros, normalmente se consegue uma liminar para realizar os reparos emergenciais", afirma. Tapai acrescenta que não há jurisprudência fixa sobre isso, que varia muito pelo caso e a perícia costuma ser determinante.

Matéria - **https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2024/05/24/construtora-tera-que-indenizar-por-falhas-em-obra.ghtml**

Nossos Contatos

nardesbadaro.com.br

contato@nardesbadaro.adv.br

11 3826-9776

ADVOCACIA
NARDES BADARÓ

Siga-nos

Nardes Badaró
Advocacia

nardesbadaro_adv